

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת יסמין פרידמן

6268/25/פ

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור שימוש בתרנגולות במנהג הכפרות),
התשפ"ו–2025

1. הוספת סעיף 22. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 22 יבוא:

"איסור שימוש 22. לא יעשה אדם שימוש בבעל חיים מסוג תרנגולות בתרנגולות במנהג לצורך קיום מנהג הכפרות; בסעיף זה, "מנהג הכפרות" – טקס פולחני דתי הנהוג בערב יום הכיפורים וכולל הנפת תרנגולות מעל ראשי האנשים ושחיטתם בסיום הטקס."

2. ב"סעיף 17 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ז) העובר על הוראת סעיף 22, דינו – הקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין."

דברי הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו להפסיק את מנהג הכפרות האכזרי שקיים לו תחליף ראוי יותר. מנהג הכפרות המסורתי, שבו מסובבים תרנגול מעל הראש לקראת יום הכיפורים, הוא מנהג עתיק שמטרתו לעורר לתשובה ולסמל מחיקת עוונות. המנהג מסתיים באמירת הנוסח המסורתי: "זֶה תְּלִיפְתִּי זֶה תְּמִוּרְתִּי זֶה כְּפָרְתִּי זֶה הַכֶּסֶף יֵלֶךְ לְצַדָּקָה וְאֲנִי אֵלֶךְ לְחַיִּים טוֹבִים אֲרַכֶּם וְלִשְׁלוֹם". לאחר מכן, נשחט התרנגול ובשרו נתרם צדקה לנזקקים. בעשורים האחרונים נשמעת ביקורת רבה על המנהג בשל הסבל הנגרם לבעלי החיים. התרנגולים עוברים מסע שלם בתנאים קשים, לעיתים בלי מים ומזון, ונתונים למתח ולפגיעות פיזיות עד השחיטה עצמה. תופעות אלו מנוגדות לערכים של צער בעלי חיים ובעיני רבים גם לרוח ההלכה. לאור זאת, רבים מהציבור ובכללם רבנים, מעדיפים כיום את החלופה של פדיון כפרות בכסף. בחלופה זו מסובבים סכום כסף מעל הראש ותורמים אותו לצדקה לנזקקים, פעולה שלמעשה מגשימה את ערך הכפרה והצדקה היהודי, בלי לגרום סבל לבעל חיים. בחירה זו מאפשרת לקיים את רוח המנהג ולבטא חרטה, תיקון ומעשה חברתי טוב בצורה מוסרית וללא גרימת סבל לאחר. לפיכך מוצע לקבוע בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994, עבירה של איסור על שימוש בתרנגולות לצורך קיום מנהג הכפרות, שהעונש בגינה הוא קנס.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ט בחשוון התשפ"ו (10.11.2025)